

NAMA : ISNAINI ALIFATUR ROHMAH
NIM : 23051080
MATA : Fikih Kontemporer / Ushul Fikih
KULIAH
TUGAS : Analisis Hukum Operasi Plastik dalam Hukum Islam

LEMBAR JAWABAN TUGAS KULIAH

1. Masalah: Hukum Operasi Plastik

Operasi plastik (*Plastic Surgery* atau dalam istilah fikih disebut *Jirahah al-Tajmil*) merupakan tindakan medis bedah yang mengubah atau memperbaiki struktur organ fisik manusia. Masalah utama yang dikaji adalah kejelasan status hukum tindakan ini berdasarkan motif pelaksanaannya, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua: rekonstruksi medis (memperbaiki cacat/cedera) dan estetika murni (mempercantik diri tanpa indikasi medis).

Footnote: M. Ali Al-Bar, *Al-Masail al-Thibbiyyah al-Mu'ashirah*, h. 142.

Link: <https://islam.nu.or.id>

2. Pendapat Pertama, jelaskan!

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum operasi plastik adalah **mubah (boleh)** apabila memiliki tujuan rekonstruktif (*reconstructive surgery*). Hal ini mencakup tindakan memperbaiki cacat bawaan (seperti bibir sumbing), memulihkan fungsi organ yang rusak akibat kecelakaan, luka bakar, atau penyakit, dengan urgensi mengembalikan fungsi tubuh ke kondisi normal dan menghilangkan penderitaan.

Footnote: Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 2617.

Link: <https://kemenag.go.id>

3. Pendapat Kedua, jelaskan!

Pendapat kedua menyatakan bahwa hukum operasi plastik adalah **haram (dilarang)** apabila dilakukan semata-mata untuk tujuan kosmetik atau estetika murni (*cosmetic surgery*). Hal ini merujuk pada perubahan fisik yang sengaja dilakukan untuk mempercantik diri, melawan penuaan, atau mengubah ciptaan Allah agar selaras dengan tren kecantikan, tanpa adanya tuntutan medis atau cacat yang mengganggu fungsi organ tubuh.

Footnote: Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatawa Nur 'ala al-Darb*, Juz 22, h. 2.

Link: <https://sunnah.com>

4. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat pertama!

Pendapat pertama bersandar pada Hadis riwayat dari 'Arfajah bin As'ad RA:

أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَتَّسَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

"Bahwa hidungnya terputus pada perang Kulab di masa Jahiliyah, lalu ia membuat hidung dari perak, namun hidung tersebut membusuk. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk membuat hidung dari emas." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Footnote: HR. Abu Dawud No. 4232; Sunan al-Tirmidzi No. 1770.
Link: <https://sunnah.com/abudawud/36>

5. Sebutkan Dalil yang dijadikan sandaran pendapat ke dua!

Pendapat kedua menyandarkan hukumnya pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 119 mengenai tipu daya setan:

وَلَاؤْمُرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

"...dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya."

Serta Hadis Riwayat Abdullah bin Mas'ud RA:

"Allah melaknat wanita yang mentato dan meminta ditato, yang mencukur alis dan meminta dicukur alisnya, serta yang merenggangkan gigi untuk kecantikan (lil husni) yang mengubah ciptaan Allah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Footnote: QS. An-Nisa: 119; Shahih al-Bukhari No. 5931; Shahih Muslim No. 2125.
Link: <https://quran.com/4/119>

6. Metode apa yang dipakai Pendapat pertama untuk menentukan bahwa hukumnya mubah?

Metode yang digunakan adalah **Qiyas (Analogi)** dan **Maslahah Mursalah**. Ulama menganalogikan tindakan rekonstruksi modern dengan kasus 'Arfajah yang diizinkan menggunakan emas demi memulihkan fungsi hidung dan menghilangkan penyakit. Maslahah Mursalah digunakan karena tindakan ini membawa manfaat nyata berupa pemulihan fisik dan mental individu yang menderita cacat fisik.

Footnote: Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, h. 235.
Link: <https://islam.nu.or.id>

7. Metode pendapat ke dua untuk menentukan bahwa hukumnya tidak haram? (Catatan: Sesuai konteks, metode menentukan hukum asal menjadi haram/larangan)

Metode yang dipakai adalah **Sadd adz-Dzari'ah (Menutup celah kemudharatan)** dan pendekatan makna teks secara tekstual (*Lafadz 'Aam*). Ulama memandang larangan mengubah ciptaan Allah (*taghyir khalqillah*) berlaku umum untuk segala modifikasi estetika tanpa sebab medis. Tindakan ini dilarang guna menutup pintu ketidakpuasan terhadap takdir fisik, pemborosan harta, dan penipuan visual.

Footnote: Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in, Juz 3, h. 135.
Link: <https://kemenag.go.id>

8. Mengapa ulama pertama mengatakan bahwa itu mubah?

Ulama pertama menyatakan mubah karena adanya unsur **Hajah (kebutuhan mendesak)** atau **Dharurah (kondisi darurat)** untuk menghilangkan madarat (*Ad-Dhararu Yuzal*). Pembedaan terhadap kecacatan atau kerusakan organ pasca-trauma dinilai memberatkan kehidupan manusia (*masyaqqah*), sedangkan syariat Islam berprinsip memberikan kemudahan dan menghilangkan beban berat (*raf'ul haraj*).

Footnote: Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, h. 83.

Link: <https://islam.nu.or.id>

9. Mengapa ulama ke dua mengatakan bahwa itu haram?

Karena mereka menilai illat hukum (sebab hukum) dari operasi kosmetik adalah semata-mata menuruti hawa nafsu untuk kecantikan (*lil husni*) tanpa urgensi medis. Tindakan tersebut dinilai mencerminkan sikap tidak rida atas takdir fisik yang Allah berikan, meniru godaan setan, serta mengandung unsur *tabdzir* (pemborosan harta) dan *tadlis* (manipulasi penampilan/penipuan).

Footnote: Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 10, h. 377.

Link: <https://sunnah.com>

10. Dari sisi mana pendapat pertama lemah?

Kelemahan pendapat pertama terletak pada potensi timbulnya ****bias batasan kemaslahatan****. Apabila indikator "cacat" atau "gangguan psikologis" tidak didefinisikan secara rigid oleh parameter medis-syar'i, argumen ini rentan disalahgunakan (*slippery slope*) sebagai pembenaran untuk menghalalkan segala jenis operasi estetika komersial dengan klaim "kesehatan mental".

Footnote: Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Juz 2, h. 415.

Link: <https://kemenag.go.id>

11. Dari sisi mana pendapat ke dua lemah?

Kelemahan pendapat kedua terletak pada penerapan dalil secara ****kaku (rigid)**** tanpa membedakan variasi kondisi riil di lapangan. Jika larangan diaplikasikan secara mutlak tanpa melihat penderitaan psikis mendalam dari penderita anomali fisik bawaan ekstrim atau kerusakan akibat trauma luka, hukum Islam akan terkesan tidak responsif terhadap misi kemanusiaan dan penyembuhan penyakit.

Footnote: Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Mukhtamar XVIII, Riyadh, 2007.

Link: <https://islam.nu.or.id>

12. Dari sisi mana pendapat pertama kuat?

Kekuatannya terletak pada ****keselarasan yang tinggi dengan Maqashid Syari'ah****, khususnya dalam menjaga kelangsungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan kesehatan akal/psikis (*hifz al-'aql*). Pendapat ini sangat kontekstual, adaptif terhadap kemajuan sains kedokteran, dan berlandaskan pada prinsip dasar bahwa Islam menghendaki kemudahan bagi umatnya.

Footnote: Jasyim asy-Syamsi, *Al-Jirahah al-Tajmiliyyah fi al-Fiqh al-Islami*, h. 98.

Link: <https://kemenag.go.id>

13. Dari sisi mana pendapat ke dua kuat?

Kekuatannya terletak pada **aspek prefentif (Ihtiyath/Kehati-hatian)** yang kuat untuk menjaga nilai-nilai akidah dan moralitas masyarakat. Pendapat ini kokoh menjadi tameng hukum dari tren komodifikasi tubuh, maraknya gaya hidup materialistis-konsumeris, serta menjaga agar manusia senantiasa bersyukur atas fitrah penciptaan fisik diri.

Footnote: Saleh bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan*, Juz 3, h. 172.

Link: <https://sunnah.com>

14. Apa sisi persamaan dari kedua pendapat?

Kedua pendapat memiliki persamaan esensial pada dua area dasar: (1) **Sama-sama membolehkan** intervensi bedah plastik jika ditujukan untuk pengobatan darurat atau mengoreksi disfungsi organ yang membahayakan nyawa. (2) **Sama-sama mengharamkan** segala bentuk operasi plastik yang bermotif manipulasi, penipuan identitas (seperti menghindari kejaran hukum), atau tindakan yang terbukti membahayakan keselamatan jiwa pasien.

Footnote: Rekomendasi Jurnal Ilmiah Kedokteran Islam Internasional, Kuwait, 2011.

Link: <https://islam.nu.or.id>

15. Siapa saja ulama yang mengatakan itu mubah?

Ulama yang membolehkan tindakan rekonstruksi medis meliputi: Imam an-Nawawi (secara terbatas pada pengobatan), Syekh Yusuf al-Qaradhawi, Syekh Wahbah al-Zuhaili, Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi, serta keputusan fatwa kolektif dari **Lembaga Fikih Islam Internasional (Majma' al-Fiqh al-Islami)** di bawah OKI.

Footnote: Majallat Majma' al-Fiqh al-Islami, Edisi 26, No. 4.

Link: <https://kemenag.go.id>

16. Siapa saja ulama yang mengatakan bahwa itu haram?

Ulama yang mengharamkan operasi kosmetik murni meliputi: Mayoritas fukaha klasik lintas empat mazhab dalam syarah hadis larangan mengubah fisik, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syekh Saleh al-Fauzan, serta ketetapan hukum dari **Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'** (Komite Fatwa Arab Saudi).

Footnote: Fatwa Al-Lajnah al-Daimah, No. 4112, Juz 25, h. 56.

Link: <https://sunnah.com>

17. Analisis pendapat pribadi berdasarkan data nomor 1 sampai nomor 16!

Berdasarkan sintesis komprehensif dari data nomor 1 hingga 16, saya berpendapat bahwa status hukum operasi plastik tidak dapat dipukul rata (*generalize*), melainkan harus dinilai secara rinci menggunakan kaidah ****Tafshil (Diferensiasi Kondisi)**** berdasarkan motif utamanya:

1. **Hukum Menjadi Mubah/Wajib:** Berlaku pada ranah *Jirahah al-Tahsinillah al-Dharuriyyah* (Operasi Rekonstruksi). Apabila seseorang menderita cacat bawaan ekstrem atau kerusakan pasca-insiden yang merusak fungsi sosial-fisiologisnya, intervensi bedah plastik adalah manifestasi dari ikhtiar pengobatan yang diperintahkan agama, sesuai dengan kaidah kemaslahatan.

2. **Hukum Menjadi Haram:** Berlaku pada ranah *Jirahah al-Tajmil al-Mahdh* (Operasi Estetika Murni). Mengubah struktur ciptaan Allah yang telah normal demi mengikuti standar kecantikan temporal, kesombongan, atau kepuasan nafsu estetik tanpa urgensi medis adalah pelanggaran hukum syarak secara nyata.

Kesimpulannya, penentu utama kehalalan atau keharaman operasi plastik bertumpu pada ****Niat (Niyyah)**** pelaku dan ****Tingkat Kebutuhan Maslahat (Hajah/Dharurah)**** yang melatarbelakanginya, sejalan dengan kaidah utama "*Al-Umuru bi Maqashidiha*" (Setiap perkara bergantung pada tujuannya).

Footnote: Analisis Personal Mahasiswa berdasarkan kaidah Ushuliyah Syekh Ahmad al-Raisuni, *Nadzariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, h. 114.

Link: <https://quran.com>